



COURS DE DROIT BUDGÉTAIRE

INTRODUCTION

Le droit budgétaire se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'élaboration, le vote, l'exécution et le contrôle du budget de l'État et des autres personnes morales de droit public. Technique financière au service de l'action publique, le budget constitue l'acte de prévision et d'autorisation par lequel le Parlement permet à l'exécutif de percevoir les recettes et d'engager les dépenses de l'État pour une année civile donnée. L'intérêt juridique de cette discipline réside dans sa dimension constitutionnelle : elle formalise le consentement à l'impôt et détermine les rapports de force institutionnels entre le pouvoir législatif, qui détient l'autorité de l'autorisation, et le pouvoir exécutif, chargé de l'application matérielle. Sur le plan normatif, le droit budgétaire a connu une mutation structurelle profonde au cours des deux dernières décennies. En Afrique de l'Ouest, ce cadre juridique est rigoureusement harmonisé par les directives de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), transposées par les États membres à travers des lois organiques relatives aux lois de finances. Les enjeux juridiques contemporains se focalisent sur le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats, la transparence budgétaire, la soutenabilité de la dette publique et le respect de la sincérité des prévisions macroéconomiques face aux crises mondiales. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule de la sorte : comment l'ordonnancement juridique budgétaire parvient-il à concilier les prérogatives politiques d'autorisation du Parlement avec les impératifs contemporains de performance, de sincérité et de discipline financière imposés par les normes multilatérales ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps les principes budgétaires classiques et leurs aménagements modernes, d'étudier dans un deuxième temps la typologie des lois de finances et la procédure de leur adoption, et d'examiner enfin le régime juridique de l'exécution du budget caractérisé par la séparation des ordonnateurs et des comptables.

I. Les principes budgétaires fondamentaux et leurs mutations contemporaines

L'ordonnancement budgétaire repose sur un corps de principes séculaires destinés à garantir le contrôle effectif du Parlement sur les deniers publics, principes que le management public moderne a dû assouplir.

A. Les principes de l'unité, de l'universalité et de la spécialité budgétaire

Le principe d'unité budgétaire exige que l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État soit retracé dans un document unique, la loi de finances, afin de permettre aux parlementaires d'avoir une vision globale et claire de la situation financière du pays. Le principe d'universalité budgétaire complète cette exigence à travers deux règles d'or jurisprudentielles et textuelles : la règle de non-compensation (interdiction de fusionner les recettes et les dépenses, ces dernières devant être inscrites pour leur montant brut) et la règle de non-affectation (l'ensemble des recettes de l'État forme une masse commune servant à couvrir l'ensemble des dépenses, interdisant d'attribuer une recette spécifique à une dépense déterminée). Le principe de spécialité budgétaire impose quant à lui que l'autorisation parlementaire ne soit pas accordée de manière globale pour l'ensemble du budget, mais qu'elle soit ventilée de manière précise. Historiquement, cette spécialisation s'opérait par ministère et par nature de dépense (personnel, matériel, investissement), interdisant

à l'exécutif d'utiliser des crédits votés pour un objet à d'autres fins sans l'accord préalable du législateur.

B. Le principe de l'annualité et le bouleversement de la logique de performance (la gestion par programmes)

Le principe d'annualité budgétaire dispose que le budget est voté pour une durée d'un an, correspondant à l'année civile allant du 1er janvier au 31 décembre, ce qui oblige l'administration à exécuter les crédits dans ces limites temporelles, sous réserve des techniques de report de crédits. Toutefois, la mise en œuvre des réformes de la gestion publique, portée par le cadre harmonisé de l'UEMOA, a profondément transformé la portée de ces principes classiques, notamment celui de la spécialité. La révolution du droit budgétaire contemporain réside dans l'adoption du budget de programme. Les crédits ne sont plus spécialisés par nature de dépenses au sein des ministères, mais par programmes, qui regroupent des crédits concourant à une même politique publique sectorielle (par exemple, le programme de développement de l'enseignement supérieur). Chaque programme est assorti d'objectifs précis et d'indicateurs de performance mesurables. Cette mutation s'accompagne de l'institution de la pluriannualité via le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), qui projette l'action de l'État sur trois ans, conciliant ainsi la rigidité de l'annualité juridique avec la fluidité de la planification économique.

II. La typologie et la procédure d'adoption des lois de finances

Les actes juridiques budgétaires prennent des formes différentes selon le moment de leur intervention, et leur adoption obéit à un calendrier législatif d'une rigueur exceptionnelle.

A. La typologie tripartite des lois de finances : initiale, rectificative et de règlement

Le droit positif distingue trois catégories principales de lois de finances qui scandent la vie budgétaire de l'État. La loi de finances initiale (LFI) constitue l'acte prévisionnel de base, voté avant le début de l'exercice, qui détermine la nature, le montant et l'affectation des charges et des ressources de l'État. En cours d'année, si les hypothèses économiques changent ou si des besoins urgents apparaissent, l'exécutif doit obligatoirement soumettre au Parlement une loi de finances rectificative (LFR), également appelée collectif budgétaire, seule habilitée à modifier les autorisations de la loi de finances initiale. Enfin, la loi de règlement constitue l'acte de constatation budgétaire. Votée a posteriori, elle arrête le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours d'un exercice clos, et approuve les écarts entre les prévisions et les réalisations. La doctrine souligne que la loi de règlement est un instrument de contrôle démocratique indispensable, car elle permet au Parlement de vérifier la fidélité de l'exécution budgétaire par le gouvernement avant de voter le budget de l'année suivante.

B. La procédure législative budgétaire et l'encadrement des prérogatives parlementaires

L'élaboration du projet de loi de finances est un privilège exclusif du pouvoir exécutif, centralisé par le ministre chargé des finances sous l'autorité du Premier ministre ou du président de la République. La phase parlementaire est enserrée dans des délais constitutionnels extrêmement stricts (généralement soixante-dix jours au total pour l'examen par les deux chambres ou l'Assemblée nationale). Pour éviter le blocage des services publics, si le Parlement ne se prononce pas dans les délais impartis, la Constitution autorise le président de la République à mettre le budget en vigueur par voie de décret, sur la base du projet déposé par le gouvernement. De surcroît, le droit d'amendement des parlementaires fait l'objet d'un encadrement rigoureux en vertu de l'article financier de la Constitution : les propositions de modification des députés ne sont

recevables que si elles n'entraînent pas une diminution des ressources publiques ou la création ou l'aggravation d'une charge publique, sauf si elles sont compensées par une réduction équivalente d'une autre dépense du même programme, ce qui limite considérablement l'initiative financière du Parlement face à l'exécutif.

III. Le régime juridique de l'exécution budgétaire : la séparation des fonctions

L'exécution matérielle et juridique du budget de l'État est dominée par un principe de méfiance et de sécurité financière, matérialisé par la séparation stricte des compétences d'exécution.

A. La distinction organique et fonctionnelle entre ordonnateurs et comptables

Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est une règle générale de la comptabilité publique qui interdit le cumul des fonctions de décision et de maniement des fonds publics au sein d'une même autorité. L'ordonnateur est une autorité administrative (ministre au niveau national, maire au niveau local) qui détient le pouvoir de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses. Les ordonnateurs constatent les droits de l'État, engagent les dépenses juridiques, en liquident le montant et émettent des ordres de payer. Ils ne manipulent jamais l'argent liquide. Le comptable public est un agent spécialisé du Trésor public, nommé par le ministre des finances, qui détient le monopole exclusif du maniement des fonds, de la garde des valeurs et de la tenue de la comptabilité de l'État. Cette séparation crée un système de contrôle mutuel et automatique : l'ordonnateur décide de la dépense, mais c'est le comptable qui paie, après avoir vérifié la régularité de l'opération, garantissant ainsi l'impartialité et la sécurité des transactions publiques.

B. Les phases techniques de la dépense publique et la responsabilité des acteurs

La réalisation d'une dépense budgétaire suit un cheminement juridique linéaire composé de quatre phases obligatoires. Les trois premières relèvent de la compétence de l'ordonnateur : l'engagement (acte juridique par lequel la personne publique crée une obligation à son envers, comme la signature d'un marché public), la liquidation (vérification matérielle de la réalité du service fait et calcul exact du montant de la dette), et l'ordonnancement ou mandatement (ordre écrit donné par l'ordonnateur au comptable de payer la dette). La quatrième phase relève de la compétence exclusive du comptable : le paiement, par lequel le comptable se libère de la dette par virement bancaire ou numéraire. Avant de procéder au paiement, le comptable exerce un contrôle de régularité obligatoire portant sur la disponibilité des crédits, la justification du service fait, l'exactitude des calculs et l'application des visas réglementaires. Si le comptable décaisse des fonds au vu d'un dossier irrégulier, il engage sa responsabilité pécuniaire et personnelle, l'obligeant à rembourser l'État sur ses propres deniers, tandis que l'ordonnateur peut être attiré devant la Cour des comptes ou la Cour de discipline financière pour faute de gestion.

CONCLUSION

Le droit budgétaire contemporain s'est profondément transformé pour devenir un instrument d'efficience et de gouvernance macroéconomique, dépassant le cadre technique de la simple comptabilité administrative. L'intégration des normes communautaires, à l'instar des directives de l'UEMOA au Sénégal, a imposé une rationalisation des choix budgétaires à travers la mise en œuvre du budget-programme, qui responsabilise les gestionnaires en contrepartie d'une plus grande liberté d'action. Néanmoins, l'effectivité de ce nouveau cadre juridique dépend de la qualité des systèmes d'information financière et du renforcement des capacités techniques des administrations publiques. Le défi majeur du droit budgétaire moderne réside dans le maintien

d'un équilibre précaire entre l'exigence politique de satisfaction des besoins sociaux des populations et l'impératif juridique de respect des critères de convergence relatifs au déficit public et à l'endettement, conditions sine qua non de la crédibilité financière internationale des États.